

1033701-57.2022.8.26.0100

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: CESAR AUGUSTO VIEIRA MACEDO

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Cível

Vara: 44ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 18/12/2022

... em depósito pelo autor, facilitando o furto.

Ademais, é sabido que embora os bancos façam pesados investimentos em segurança, seus métodos e sistemas não são isentos de falha. Logo, caberia à ré comprovar que foi de fato o autor o responsável pelas transações, mormente a da inversão do ônus da prova pela aplicação das normas consumeristas ao caso.

O entendimento jurisprudencial ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Cível

44ª Vara Cível

Praça João Mendes s/nº, São Paulo - SP - cep 01501-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1033701-57.2022.8.26.0100 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1033701-57.2022.8.26.0100

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Gabriel Coelho Sarmento

Requerido:

Nubank Pagamentos S/A

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CESAR AUGUSTO VIEIRA MACEDO

Vistos.

Gabriel Coelho Sarmento ajuizou ação indenizatória contra NU Pagamentos S.A. Narra o autor, em síntese, que teve seu cartão bancário furtado, e este foi utilizado para três compras no valor total de R\$ 10.400,00, as quais ocorreram em questão de minutos, no meio da madrugada, em dissonância aos seus gastos habituais, que "não ultrapassam individualmente o valor de R\$ 500,00". Tentou resolver a questão diretamente com a ré, porém esta se recusou a fazer um estorno afirmando que pois as operações foram feitas com a senha pessoal do autor. Requereu que a requerida seja condenada ao pagamento de R\$ 10.400,00, referente aos danos materiais causados pelas transações que não reconhece, e mais R\$ 6.500,00, em razão de danos morais. A ré apresentou fls. contestação, de fls. 171/182. Alegou que, por constar em seu sistema que as transações realizadas foram feitas mediante utilização de senha pessoal do autor, e segundo cláusula do contrato firmado entre este e a ré, exime de qualquer responsabilidade sobre o ocorrido, sendo a responsabilidade exclusivamente do cliente.

Apresentada réplica às fls. 206/216.

Decisão de fls. 225 determinou que as partes informassem se pretendem produzir novas provas e ambas as partes as dispensaram (fls. 228 e 229).

É o relatório.

Decido.

A ré apresentou impugnação à justiça gratuita, no entanto esta já havia sido negada e o autor recolher as custas processuais devidas, de modo que não há o que apreciar nesse ponto.

Em que pese a contestação apresentada trate de questões estranhas aos autos e tenha até menção a terceira pessoa como sendo autora, tais fatos não são suficientes para causar revelia, mormente que trata da maioria dos pontos apresentados pelo autor.

A causa está madura para julgamento, visto que já foram produzidas as provas de interesse das partes e necessárias ao deslinde do feito.

Aplicam-se ao caso as regras consumeristas, conforme entendimento pacificado pela súmula 297 do E. STJ, segundo a qual "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

O autor agiu de forma diligente, contatando a ré em apenas 10 minutos, tão logo percebeu que seu cartão havia sido furtado e utilizado para desviar dinheiro de sua conta (fls. 76/80), bem como registrou boletim de ocorrência com os fatos (fls. 103/106) e o enviou à ré. Não se poderia exigir mais do autor.

A própria ré percebeu que haviam ocorrido transações fora do padrão de utilização do autor (fls. 72/75), procedendo a alegado bloqueio temporário do cartão físico, mas não das transações em si. Em contato com o autor via chat, utilizou diversas respostas automáticas e outras vagas, como "o time responsável já está analisando o seu caso" (fls. 95), concluindo que as transações haviam sido feitas com cartão e senha pessoal, imputando ao autor toda a responsabilidade.

Ainda que um terceiro, golpista, tivesse furtado o cartão do autor e descoberto sua senha, a ré tinha mecanismos suficientes para evitar a perda, negando a transação imediatamente. No entanto, optou por mandar mensagem ao autor apenas o comunicando sobre o ocorrido, e não solicitando a este que confirmasse a transação para só então liberar os valores, o que teria evitado todo o problema. Ao agir assim, a ré falhou em seu dever objetivo de zelar pelo dinheiro que lhe havia sido confiado em depósito pelo autor, facilitando o furto.

Ademais, é sabido que embora os bancos façam pesados investimentos em segurança, seus métodos e sistemas não são isentos de falha. Logo, caberia à ré comprovar que foi de fato o autor o responsável pelas transações, mormente a da inversão do ônus da prova pela aplicação das normas consumeristas ao caso.

O entendimento jurisprudencial há muito consolidado pelo E. TJ-SP é no sentido de responsabilizar a instituição financeira que falha em seus deveres de cuidado, pois sua atuação diligente seria o suficiente para evitar as fraudes. Nesse sentido:

Apelação. Ação de inexigibilidade de valores e indenização por danos morais e materiais. Golpe da troca do cartão de crédito. Débitos não reconhecidos pelo correntista. Garantia de segurança pelo Código de Defesa do Consumidor.

Regularidade das transações bancárias não comprovadas pelo réu. Mecanismos de segurança da instituição financeira não utilizados ou insuficientes para evitar o prejuízo. Fraude evidente. Transações de valores altos, em sequência, fugindo do padrão de operações bancárias apresentado pelo autor. Alegação de que a utilização de cartão e senha é suficientemente segura, que não prospera. Sistema de proteção de dados não imune a falhas. Risco da atividade. Obrigação da instituição financeira de se modernizar para combater tais fraudes. Falha na prestação de serviços. Inteligência do art. 14 do CDC. Infração ao art. 8º do CDC. Incidência da Súmula 479 do STJ. Responsabilidade objetiva das instituições financeiras. Danos morais. Ocorrência. Dano "in re ipsa". Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1012771-45.2018.8.26.0007; Relator (a): Mauro Conti Machado; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/09/2022; Data de Registro: 06/09/2022)

ACÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Furto de cartão de crédito. Lançamento de débito em fatura oriunda de obrigações contraídas por terceiros. Sentença de procedência para declarar a inexigibilidade do débito indicado na inicial e condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R\$5.000,00. Irresignação da parte ré. Descabimento. Ônus da prova carreado à parte ré, que não demonstrou a regularidade da transação ou a desídia da parte autora em relação a seu cartão, senha e demais dados pessoais. Parte autora que comprovou o

furto de seu cartão, bem como a comunicação da ocorrência da fraude à instituição financeira ré. Culpa exclusiva da vítima não configurada. Movimentação atípica para o perfil da consumidora. Operação fora do padrão habitual de gasto, constituindo forte indicativo de fraude. Falha na prestação do serviço configurada. Responsabilidade objetiva. Aplicação do art.14 do CDC. Súmula 479 do STJ. Declaração de inexigibilidade do débito acertada. Cobrança indevida que acarretou a negativação irregular do nome da parte autora. Dano 'in re ipsa'. 'Quantum' indenizatório arbitrado em R\$5.000,00 que não comporta redução, estando aquém dos valores arbitrados por esta C. Câmara. Incidência de correção monetária a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, e juros de mora aplicados desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Honorários advocatícios fixados na origem majorados para o importe de 15% do valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1000506-27.2022.8.26.0506; Relator (a): Walter Barone; Órgão Julgador: 24ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 29/09/2022; Data de Registro: 30/09/2022)

Apelação. Ação de inexigibilidade de valores e indenização por danos morais e materiais. Golpe da troca do cartão de crédito. Débitos não reconhecidos pelo correntista. Garantia de segurança pelo Código de Defesa do Consumidor. Regularidade das transações bancárias não comprovadas pelo réu. Mecanismos de segurança da instituição financeira não utilizados ou insuficientes para evitar o prejuízo. Fraude evidente. Transações de valores altos, em sequência, fugindo do padrão de operações bancárias apresentado pelo autor. Alegação de que a utilização de cartão e senha é suficientemente segura, que não prospera. Sistema de proteção de dados não imune a falhas. Risco da atividade. Obrigação da instituição financeira de se modernizar para combater tais fraudes. Falha na prestação de serviços. Inteligência do art. 14 do CDC. Infração ao art. 8º do CDC. Incidência da Súmula 479 do STJ. Responsabilidade objetiva das instituições financeiras. Danos morais. Ocorrência. Dano "in re ipsa". Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1012771-45.2018.8.26.0007; Relator (a): Mauro Conti Machado; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/09/2022; Data de Registro: 06/09/2022)

Já em relação ao dano moral, temos que este é improcedente. Além de o autor não ter produzido nenhuma prova de ter sofrido abalo psicológico ou violação a algum de seus direitos da personalidade, o fato em si não foi suficientemente grave ao ponto de lhe causar danos morais. A mera troca de mensagens, ligações e reclamações com a ré, ou a contratação de advogados não caracterizam evento danoso. Os fatos narrados não configuram dano moral indenizável, pois são fatos corriqueiros da vida em sociedade, que não causaram abalo extraordinário ao autor.

Nesse sentido:

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Parcial procedência. Inconformismo do autor. Não acolhimento. Pagamento via cartão de débito não processado no momento da compra. Mercadorias quitadas mediante transferência bancária por "PIX". Posterior dedução na conta bancária do autor pela conclusão da transação com o cartão. Dever de restituição em dobro do valor indevidamente cobrado bem reconhecida. Dano moral não configurado. Ausência de ofensa a direito da personalidade do consumidor. Mero dissabor cotidiano. Indenização descabida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO (TJSP; Apelação Cível 1009994-48.2022.8.26.0007; Relator(a): Paulo Alcides; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/12/2022; Data de Registro: 16/12/2022)

DANO MORAL – Inocorrência – Compras indevidamente feitas por meio de cartão de crédito – Mero dissabor ou aborrecimento inerentes à vida em sociedade não caracterizam dano moral – Jurisprudência do STJ – Decisão que deu provimento à apelação mantida – Agravo regimental improvido. (Agravo Interno 1086374-71.2015.8.26.0100; 37ª Câmara de Direito Privado do TJ-SP. Relator: Desemb. José

Tarciso Beraldo; J 12/12/2017)

(...) Apesar de configurado o defeito do serviço, consistente na retirada indevida de valores da conta corrente da parte autora, por meio de operações fraudulentas, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, na espécie, é descabida a condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais, uma vez que o ilícito contratual em questão não implicou ofensa à honra objetiva da autora, com violação à sua reputação, requisito este indispensável para caracterizar o fato ensejador de dano moral de pessoa jurídica, ou que extrapolem o simples descumprimento da avença e em que acarretem ofensa a direitos da personalidade, requisito este indispensável para caracterizar dano moral em razão de ilícito contratual – Reforma da r. sentença, para afastar a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso provido, em parte. (Apelação 1005443-88.2017.8.26.0269; 20ª Câmara de Direito Privado do TJ-SP; Relator: Desemb. Rebello Pinho; J 27/11/2017)

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, resolvendo a ação nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para condenar a ré a restituir ao autor os valores que foram subtraídos de sua conta, no valor histórico de R\$ 10.400,00, com acréscimo de correção monetária pela tabela prática do TJ-SP desde a data do dano, e de juros de 1% ao mês desde a citação.

Ante a expressiva sucumbência, condeno a ré ao pagamento de custas e despesas processuais, e de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §2º, CPC; e por ter decaído em menor parte do pedido, condeno o autor ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor do pedido de dano moral em que decaiu.

Certificado o trânsito em julgado, aguarde-se o prazo de 30 dias, arquivando-se estes autos principais da fase de conhecimento.

P.R.I.

São Paulo, 17 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA